



Resolución Directoral N° LC2229

Tocache, 31 JUL 2023



Visto, el Expediente N° 016-2023345671 que contiene: la Resolución N° 12 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres de fecha 27.09.2018 corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 21 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 07.01.2022 que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 67-2020 de fecha 10.02.2020; Resolución Directoral Regional N° 0711-2022-GRSM/DRE de fecha 04.05.2022; Opinión Legal N° 193-2022-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ de fecha 28.11.2022; Memorando n° 1807-2022-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF // 016-2022462867 de fecha 30.11.2022; Informe escalafonario N° 400-2023-UGELT de fecha 27.06.2023; Resolución Jefatural UGELT N° 67-2020 de fecha 10.02.2020; Carta N° 037-2023-CTS de fecha 18.07.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 140-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 20.07.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 128-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 21.07.2023 y el Memorando N° 660-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 21.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, en un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2229

la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0067-2020-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 10 de febrero del 2020, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 27 de septiembre del 2018, recaído en el expediente judicial N° **245-2016-1215-JX01-CA**, a favor de **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **marzo de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/8,439.22** soles;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0711-2022-GRSM/DRE de fecha 04 de mayo del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 00067-2020-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 10 de febrero de 2020, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 8,439.22** soles a favor de **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, docente nombrado en la IE N° 0245, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 07 de enero del 2022, recaído en el expediente judicial N° **245-2016-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Decimo primero considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 07 de enero del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 00067-2020-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 10 de febrero del 2020, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00400-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, actualmente es profesor en la institución educativa N° 0413 del distrito y provincia de Tocache, San Martín, de la jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache requiere en la Resolución N° 21 de fecha 07 de enero del 2022, que se efectué la liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 12 de fecha 27 de septiembre del 2018 (sentencia de vista) donde precisa que el parámetro de cálculo reconocido solo comprende el periodo laborado dentro de la vigencia del artículo 48 de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que fue derogado la Ley del Profesorado, mediante Ley N° 29944; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo desde el **01.03.1992 al 25.11.2012**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres-
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 102229

Que, mediante Informe N° 140-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 20 de julio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y UN MIL SETENTA CON 62/100 SOLES (S/ 61,070.62)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	CONDICION LABORAL	HORAS	MONTO
TOTAL								61070.62
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2							0.00
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	Rural	Desde el 01.03.1992	5	E	NOMBRADO	30	29.66
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	Rural		9	E		30	215.38
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	Rural		11	E		30	609.74
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	Rural		6	E		30	494.59
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	Rural		7	E		30	803.82
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	Rural	Cambio de nivel desde el 04.05.1995	3	C		30	355.58
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural		15	C		30	1860.83
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural		9	C		30	1380.23
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	En el año 1998 tiene licencia	2	C		30	3397.62
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural		10	C		30	2315.17
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	Cambio de nivel desde el 21.01.2000	19	II		30	5052.54
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural		6	II		30	1685.45
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Urbano	Cambio de horas desde el 01.03.2002	14	II		24	3418.19
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Urbano		12	II		24	3289.88
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Urbano		3	II		24	885.47
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Urbano		9	II		24	2777.91
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Urbano		4	II		24	1318.63
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Urbano		8	II		24	2709.25
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Urbano		4	II		24	1400.83
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Urbano		75	II		24	27069.86

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2229

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **ROBERTO NUÑEZ RIVERA**, con DNI N° 01189693, profesor nombrado en la institución educativa N° 0413 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 27 de septiembre del 2018 y requerida por la Resolución N° 21 de fecha 07 de enero del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0711-2022	245-2016-0-2209-JM-CI-01	NUÑEZ RIVERA, ROBERTO	01.03.1992 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 61,070.62



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



MR. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH